

Як Німеччина застосовує санкції

Простий огляд

AUTHOR
Інститут законодавчих ідей

PUBLISHED
1 січня 2026 р.

1 Про що йдеться?

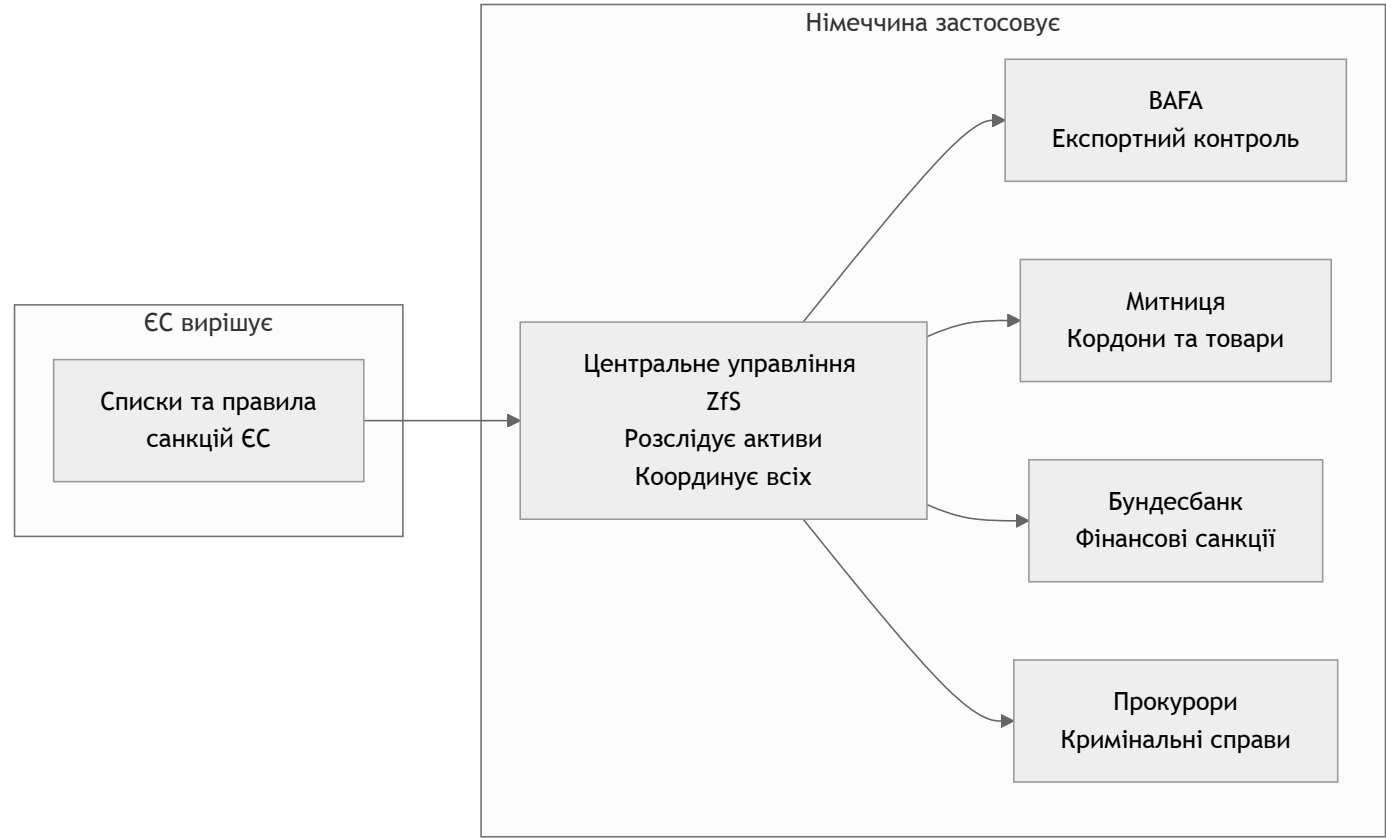
Коли ЄС вирішує запровадити санкції щодо людей або країн (наприклад, Росії), хтось має переконатися, що ці санкції реально застосовуються. У Німеччині це відбувається через чітку систему законів та центральне управління, яке координує роботу.

Коротко

ЄС встановлює правила → Німеччина застосовує їх через кілька органів → одне управління (ZfS) координує та розслідує.

2 Хто що робить?

Наведена нижче схема показує основних учасників та їх взаємодію.

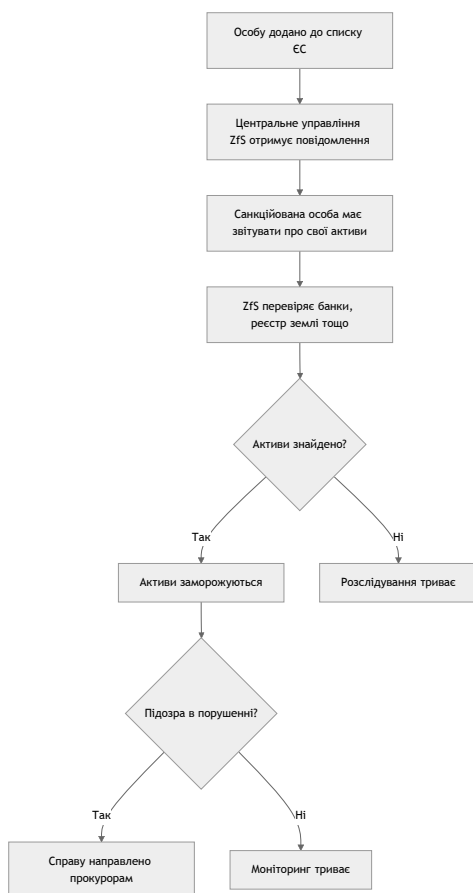


Основні учасники застосування санкцій у Німеччині

Орган	Роль простими словами
ZfS (Центральне управління)	Знаходить та заморожує активи санкційованих осіб; координує всі інші органи
BAFA	Контролює експорт (напр. товари, які не повинні йти до Росії)
Митниця	Перевіряє товари на кордонах
Бундесбанк	Моніторить банки та заморожені кошти
Прокурори	Порушують кримінальні справи, коли хтось порушує правила

3 Як це працює? (Крок за кроком)

Коли особу або компанію додають до списку санкцій ЄС, відбувається таке:



Потік застосування від внесення до списку до переслідування

Ключові кроки: 1. **ЄС вносить** особу або компанію до списку. 2. **ZfS** вимагає від них звітувати про всі активи (під загрозою покарання за невиконання). 3. **ZfS** перевіряє банки, реєстр землі та інші джерела. 4. **Активи заморожуються** — особа не може їх продати або використовувати для прибутку. 5. Якщо хтось **порушує правила**, справа йде до **прокурорів** для кримінального переслідування.

4 Що відбувається, якщо хтось порушує правила?

Хто	Наслідок
Фізичні особи	Тюремний термін (1–5 років або більше за тяжкі випадки)
Компанії	Великі штрафи (до 40 млн євро за найсерйозніші правопорушення)
Типові правопорушення	Надання грошей санкційованим особам, приховування заморожених активів, експорт заборонених товарів

5 Чому німецька модель цікава для України?

Елемент	Чому це важливо
Одне центральне управління (ZfS)	Уникає плутанини; одне місце координує все
Санкційовані особи мають звітувати про активи	Ускладнює приховування грошей
Центр повідомлень	Будь-хто може повідомити про підозрювані порушення
Зв'язки з протидією відмиванню грошей	Допомагає відстежити, хто справді володіє активами
Суворі кримінальні покарання	Стримує людей від порушення правил

6 Куди йдуть гроші?

❗ Заморожування не дорівнює конфіскації

Що відбувається	Куди йдуть гроші
Активи заморожуються	Особа не може їх продати або використовувати. Вони залишаються на місці. Немає автоматичного переведення до держави або України.
Після кримінальної конфіскації	Право власності переходить до німецької держави (StGB §75).
Компенсація жертвам	Німецьке право дозволяє потерпілим сторонам вимагати компенсацію або повернення активів (StPO §§459h–459m), якщо вони доведуть право вчасно.

Немає німецького «українського фонду», який автоматично надсилає всі конфісковані активи, пов'язані з Росією, до України.

Окремий канал ЄС: Доходи від іммобілізованих активів ЦБ Росії йдуть через ЄС (напр. Механізм кредитної співпраці з Україною), а не через німецький внутрішній фонд.

7 Чи може Україна отримати ці активи?

💡 Так, але лише в окремих випадках

- **У кожному окремому випадку:** Україна (або українські суб'єкти) може добиватися компенсації або виплат у справах кримінальної конфіскації, якщо доведе правове право за німецькою процедурою (StPO §§459h–459m).
- **Основне обмеження:** Саме заморожування не створює коштів для жертв. Потрібна кримінальна конфіскація або спеціальний механізм розподілу.
- **Нова опція ЄС:** Директива (ЄС) 2024/1260 дозволяє державам-членам використовувати конфісковані активи зі злочинів, пов'язаних із санкціями, для підтримки постраждалих третіх країн (напр. України). Це факультативно, а не автоматично.

Практичні кроки для України: 1. Зосередитися на **каналах надзвичайних доходів ЄС** (напр. ULCM) як найбільш оперативному маршруті. 2. Домагатися використання Німеччиною **Директиви 2024/1260, ст. 19(2)** для направлення відповідних конфіскованих активів до України. 3. Підготувати **позовні справи** в німецьких судах: докази збитків, статус позивача та відповідність процедурам StPO. 4. У меседжингу чітко розділяти: (а) заморожені активи, (б) доходи від кримінальної конфіскації, (в) доходи рівня ЄС від іммобілізації суверенних активів.

8 Основні висновки

Note

1. **Правила ЄС застосовуються безпосередньо** в Німеччині — не потрібен додатковий національний закон для базових заборон.
2. **ZfS** — це центр: воно розслідує, заморожує активи та координує інші органи.
3. **Заморожування ≠ конфіскація** — заморожені активи не йдуть автоматично до держави або України.
4. **Україна може отримувати активи** у справах кримінальної конфіскації, якщо право доведено; Директива ЄС 2024/1260 пропонує додатковий маршрут.
5. Систему **посилили в 2022–2026** новими законами та спеціалізованим центральним управлінням.

На основі повного аналізу: Аналіз німецького механізму санкцій (Інститут законодавчих ідей, лют. 2026).